



CAPITAL NORVEX

Financement Privé Institutionnel | Québec & Ontario

CONVENTION DE PARTENARIAT

CO-FINANCEMENT IMMOBILIER PRIVÉ

PRÊTS À MENSUALITÉS — TERRAIN / ACQUISITION / LOCATIF

Capital Norvex Inc. — Version Institutionnelle — Québec & Ontario

PARTENAIRE	_____
TYPE DE FINANCEMENT	Terrain / Acquisition / Immeuble locatif
MONTANT DE PARTICIPATION	\$ _____ CAD
MENSUALITÉ AU PARTENAIRE	\$ _____ / mois
DATE	_____
DOSSIER No.	_____

Capital structuré. Ambition maîtrisée.

CONFIDENTIEL — Réservé aux parties signataires et à leurs conseillers juridiques

1. INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

1.1 Interprétation

Sauf indication contraire du contexte, les titres de sections sont insérés pour la seule commodité des parties et ne limitent en rien la portée des dispositions. Le singulier inclut le pluriel et vice versa. Toute référence à une loi vise également ses modifications, refonte ou succession.

1.2 Définitions

« **Accord** » : La présente Convention de partenariat à mensualités, incluant toutes ses annexes, avenants et documents accessoires incorporés par référence.

« **Actif de Prêt** » : Le dossier de financement immobilier de type terrain, acquisition ou immeuble locatif consenti par Capital Norvex à un Emprunteur tiers, dans lequel le Partenaire participe financièrement aux termes des présentes.

« **Capital Norvex** » : CAPITAL NORVEX INC., société constituée sous les lois de la province de Québec, gestionnaire exclusif et administrateur de l'ensemble du Partenariat.

« **Contribution** » : Le montant en capital que le Partenaire s'engage à déposer et à maintenir en faveur de Capital Norvex afin de co-financer l'Actif de Prêt identifié à l'Annexe A.

« **Emprunteur** » : Toute société ou entité commerciale à qui Capital Norvex consent un financement immobilier privé de type terrain, acquisition ou immeuble locatif, dans lequel la Contribution du Partenaire est déployée.

« **Événement de Défaut de l'Emprunteur** » : Tout défaut de paiement ou manquement de l'Emprunteur en vertu de la convention de prêt, incluant le non-paiement d'une mensualité dans les délais prévus.

« **Frais de Dossier Capital Norvex** » : Les frais d'analyse, de montage et d'administration représentant de 3 % à 3,5 % du montant total de l'Actif de Prêt, appartenant exclusivement à Capital Norvex, prélevés lors du déboursé chez le notaire.

« **Hypothèque Mobilière** » : La sûreté publiée par le Partenaire au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) sur l'Actif de Prêt détenu par Capital Norvex, conformément aux articles 2660 et suivants du Code civil du Québec.

« **Mensualité** » : Le versement mensuel d'intérêts dû au Partenaire, calculé sur le solde de la Contribution déboursée au taux convenu, payable le premier jour ouvrable de chaque mois.

« **Mode Standard** » : Le mécanisme de paiement par défaut dans lequel l'Emprunteur verse sa mensualité à Capital Norvex, qui la redistribue au Partenaire dans les deux (2) jours ouvrables suivants.

« **Mode Direct** » : Le mécanisme de paiement exceptionnel et temporaire dans lequel l'Emprunteur verse sa mensualité directement au Partenaire, avec copie de confirmation obligatoire à Capital Norvex.

« **Partenaire** » : La personne physique ou morale identifiée à la Section 2.2, co-investisseur financier dans l'Actif de Prêt, bénéficiaire des Mensualités.

« **Produits de Vente** » : L'ensemble des sommes nettes perçues lors de la vente d'un immeuble repris en paiement ou vendu sous contrôle de justice, après acquittement des frais de vente, des charges prioritaires et des frais juridiques de Capital Norvex.

« **RDPRM** » : Le Registre des droits personnels et réels mobiliers tenu par le ministère de la Justice du Québec.

« **Reprise** » : L'exercice par Capital Norvex de son droit de prise en paiement de l'immeuble ou de vente forcée sous contrôle de justice, à la suite d'un Événement de Défaut de l'Emprunteur.

« **Score Norvex™** » : Le système d'analyse et de cotation propriétaire de Capital Norvex servant à l'évaluation et au suivi de chaque Actif de Prêt.

2. PARTIES

2.1 Capital Norvex Inc. — Gestionnaire Exclusif

Dénomination sociale : CAPITAL NORVEX INC.

Adresse : _____

Représentant autorisé : Yves Barrette

Titre : Fondateur & Directeur, Financement Privé

2.2 Partenaire

Dénomination sociale ou nom complet : _____

Numéro d'entreprise (NEQ) ou NAS (personne physique) : _____

Adresse du siège social : _____

Représentant autorisé : _____

Titre : _____

Courriel : _____

Coordonnées bancaires pour réception des Mensualités :

Institution financière : _____ Transit : _____

Numéro de compte : _____

3. NATURE ET OBJET DU PARTENARIAT

3.1 Esprit du partenariat

La présente Convention repose sur une relation de partenariat véritable, fondée sur la confiance mutuelle, la transparence totale et le respect des intérêts de chacune des parties. Capital Norvex s'engage à traiter le Partenaire comme un associé stratégique à part entière, en lui versant ses Mensualités avec ponctualité et en lui fournissant toute l'information nécessaire pour suivre son investissement en temps réel via le portail partenaire PWA.

3.2 Structure générale

Le Partenaire avance une Contribution financière à Capital Norvex, laquelle est déployée à titre de financement immobilier privé de type terrain, acquisition ou immeuble locatif en faveur d'un Emprunteur tiers identifié à l'Annexe A. En contrepartie, le Partenaire reçoit des Mensualités correspondant aux intérêts générés par sa Contribution, versées mensuellement pour toute la durée de l'Actif de Prêt.

3.3 Champ d'application — Prêts à mensualités uniquement

La présente Convention s'applique exclusivement aux Actifs de Prêt de type terrain, acquisition et immeuble locatif, caractérisés par un remboursement mensuel des intérêts à l'Emprunteur. Elle ne s'applique pas aux prêts construction ou infrastructure à déboursements progressifs, lesquels font l'objet d'une convention distincte.

4. STRUCTURE FINANCIÈRE — MENSUALITÉS ET RENDEMENT

4.1 Paramètres de l'Actif de Prêt

Emprunteur	_____
Type de financement	Terrain / Acquisition / Immeuble locatif
Montant de la Contribution	\$ _____ CAD
Taux d'intérêt annuel au Partenaire	_____ % par année

Mensualité au Partenaire	\$ _____ / mois
Date de premier versement	_____
Terme du prêt	_____ mois
Rang hypothécaire immobilier	1er rang — Capital Norvex Inc.
Hypothèque mobilière RDPRM	En faveur du Partenaire sur l'Actif de Prêt
Mode de paiement (défaut)	Capital Norvex → Partenaire (compte CN désigné)
Mode de paiement (exception)	Paiement direct Emprunteur → Partenaire (si autorisé par écrit)
Score Norvex™	_____ / 100
Notaire désigné	_____

4.2 Frais de dossier — Appartiennent exclusivement à Capital Norvex

Les Frais de Dossier Capital Norvex, représentant de **3 % à 3,5 % du montant total de l'Actif de Prêt**, sont prélevés lors du déboursé effectué chez le notaire et appartiennent **exclusivement et intégralement à Capital Norvex Inc.** Le Partenaire n'a aucun droit sur ces frais.

4.3 Mensualités — Appartiennent exclusivement au Partenaire

Les intérêts annuels générés par l'Actif de Prêt, au taux convenu de **10 % à 12 % par année**, calculés sur le solde de la Contribution déboursée et versés mensuellement, appartiennent **exclusivement et intégralement au Partenaire**. Capital Norvex ne conserve aucune portion des intérêts. Les Mensualités sont exigibles le premier jour ouvrable de chaque mois et versées au Partenaire dans les délais prévus à la Section 5.

4.4 Capital — Remboursement à l'échéance

Le capital de la Contribution est remboursable intégralement à l'échéance de l'Actif de Prêt, simultanément au remboursement du prêt par l'Emprunteur. Aucun remboursement partiel du capital n'est effectué en cours de terme, sauf dans les cas expressément prévus aux présentes.

5. MÉCANISME DE PAIEMENT DES MENSUALITÉS

5.1 Mode Standard — Capital Norvex vers Partenaire (Règle)

Par défaut et en tout temps, le mécanisme de paiement applicable est le **Mode Standard** : l'Emprunteur verse sa mensualité dans le compte désigné de Capital Norvex, et Capital Norvex redistribue la Mensualité au Partenaire dans les **deux (2) jours ouvrables** suivant la réception. Ce mécanisme assure une traçabilité complète, une comptabilité rigoureuse et une protection optimale pour les deux parties. Capital Norvex tient un registre mensuel de tous les paiements effectués, accessible au Partenaire via le portail PWA.

5.2 Mode Direct — Paiement de l'Emprunteur directement au Partenaire (Exception)

À titre exceptionnel et temporaire, Capital Norvex peut autoriser par écrit le Mode Direct, dans lequel l'Emprunteur verse sa Mensualité directement au Partenaire. Ce mode est soumis aux conditions strictes suivantes :

- L'autorisation doit être accordée par écrit par Capital Norvex, pour une durée déterminée ne pouvant excéder douze (12) mois consécutifs ;
- L'Emprunteur doit transmettre à Capital Norvex, simultanément au paiement, une confirmation écrite (courriel ou avis) indiquant la date, le montant et les coordonnées du virement effectué au Partenaire ;

- Le Partenaire doit confirmer par écrit à Capital Norvex la réception de chaque Mensualité dans les deux (2) jours ouvrables suivant sa réception ;
- Capital Norvex conserve en tout temps le droit de révoquer l'autorisation de Mode Direct, avec un préavis de cinq (5) jours ouvrables, et de revenir au Mode Standard sans justification ;
- En l'absence de confirmation de réception par le Partenaire, Capital Norvex peut présumer le non-paiement et déclencher les procédures applicables.

5.3 Préférence institutionnelle de Capital Norvex

Capital Norvex favorise le Mode Standard en tout temps, lequel assure une gestion centralisée, une comptabilité précise et une protection juridique maximale pour l'ensemble des parties. Le Mode Direct est une accommodation temporaire offerte dans les premières phases d'exploitation du dossier ou dans des circonstances exceptionnelles justifiées. Il ne constitue pas un droit acquis du Partenaire ou de l'Emprunteur.

5.4 Relevés mensuels et portail PWA

Simultanément à chaque Mensualité versée, Capital Norvex transmet au Partenaire un relevé mensuel confirmant : la date du versement, le montant versé, le solde de la Contribution, les intérêts courus et tout autre renseignement pertinent. Le Partenaire a également accès en tout temps, vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24), sept (7) jours sur sept (7), à son portail numérique sécurisé (application PWA), lequel constitue un droit contractuel du Partenaire. Le Partenaire y consulte en temps réel l'ensemble des informations relatives à son Actif de Prêt.

6. GARANTIES DU PARTENAIRE — HYPOTHÈQUE MOBILIÈRE AU RDPRM

6.1 Publication obligatoire avant le déboursé

En garantie du remboursement de sa Contribution et du versement des Mensualités, Capital Norvex consent en faveur du Partenaire une hypothèque mobilière sans dépossession sur l'Actif de Prêt identifié à l'Annexe A, conformément aux articles 2660 et suivants du Code civil du Québec. Cette sûreté doit être publiée par le Partenaire au RDPRM dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la signature des présentes et, dans tous les cas, avant tout déboursé chez le notaire.

6.2 Portée de la sûreté

L'Hypothèque Mobilière porte sur les droits de créance de Capital Norvex à l'encontre de l'Emprunteur en vertu de l'Actif de Prêt. Elle ne confère au Partenaire aucun droit réel immobilier direct sur l'immeuble hypothéqué par l'Emprunteur. La sûreté garantit le remboursement de la Contribution et le versement de toutes les Mensualités dues.

6.3 Radiation à l'échéance

Le Partenaire s'engage irrévocablement à radier l'inscription au RDPRM dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception du remboursement intégral de sa Contribution et de toutes les Mensualités dues. Tout défaut de radiation dans ce délai permet à Capital Norvex de procéder à la radiation aux frais exclusifs du Partenaire.

7. CONTRÔLE EXCLUSIF DE CAPITAL NORVEX

7.1 Principe du contrôle absolu

Capital Norvex détient en tout temps un contrôle absolu, exclusif et discrétionnaire sur l'ensemble de la gestion de l'Actif de Prêt. Le Partenaire n'intervient à aucun moment dans la relation entre Capital Norvex et l'Emprunteur, et ne peut émettre d'instructions directes à l'Emprunteur.

7.2 Pouvoirs exclusifs de Capital Norvex

- Gérer l'ensemble de la relation contractuelle avec l'Emprunteur
- Déclarer un Événement de Défaut et exercer tous les recours
- Décider de procéder à une Reprise ou une vente sous contrôle de justice
- Nommer un séquestre ou tout autre mandataire
- Négocier et conclure tout règlement avec l'Emprunteur
- Autoriser ou révoquer le Mode Direct de paiement
- Gérer l'immeuble en cas de Reprise

7.3 Transparence et rapports mensuels

Capital Norvex transmet au Partenaire un rapport mensuel complet simultanément à chaque Mensualité, incluant l'état du dossier, le solde de la Contribution, et tout événement matériel. En cas d'Événement de Défaut de l'Emprunteur, Capital Norvex avise le Partenaire par écrit dans les cinq (5) jours ouvrables et le consulte pour déterminer la meilleure stratégie de protection.

8. DÉFAUT DE L'EMPRUNTEUR — NON-PAIEMENT DES MENSUALITÉS

8.1 Capital Norvex n'assume pas les Mensualités impayées

En cas de non-paiement d'une Mensualité par l'Emprunteur, **Capital Norvex n'assume aucune obligation de substitution et ne verse pas la Mensualité au Partenaire à la place de l'Emprunteur défaillant.** Capital Norvex n'est ni garant ni caution des obligations de paiement de l'Emprunteur envers le Partenaire.

8.2 Capitalisation des Mensualités impayées

Les Mensualités non perçues en raison du défaut de l'Emprunteur **sont automatiquement capitalisées** et s'ajoutent au solde dû au Partenaire. Ces montants capitalisés portent eux-mêmes intérêt au taux contractuel. L'intégralité des Mensualités capitalisées est remboursée au Partenaire à même les Produits de Vente lors de la Reprise, en priorité et avant toute autre distribution.

8.3 Avis de 60 jours et consultation du Partenaire

Dès la constatation d'un Événement de Défaut, Capital Norvex et le Partenaire **travaillent en équipe** pour déterminer la meilleure stratégie. Le Partenaire a le droit formel d'être consulté et de soumettre ses recommandations. Capital Norvex conserve le pouvoir décisionnel final mais s'engage à prendre en considération de bonne foi les observations du Partenaire.

Le processus se déroule comme suit :

1. Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le constat du défaut, Capital Norvex avise simultanément l'Emprunteur et le Partenaire par écrit, et convoque le Partenaire à une réunion de consultation dans les sept (7) jours suivants.
2. Capital Norvex transmet à l'Emprunteur un avis de défaut formel lui accordant soixante (60) jours pour remédier à sa situation, conformément aux dispositions du Code civil du Québec. Durant ce délai, Capital Norvex tient le Partenaire informé via le portail PWA et par communication directe.
3. À l'expiration du délai de 60 jours sans remédiation satisfaisante, Capital Norvex consulte de nouveau le Partenaire avant d'enclencher les procédures de prise en paiement ou de vente sous contrôle de justice.

8.4 Frais juridiques de Reprise — À la charge de Capital Norvex

L'ensemble des frais juridiques engagés dans le cadre d'une Reprise sont prélevés en premier rang sur les Produits de Vente. Le Partenaire ne supporte aucun frais additionnel au-delà de sa Contribution initiale.

8.5 Distribution des Produits de Vente en cas de Reprise

Les Produits de Vente sont distribués dans l'ordre de priorité suivant :

1. Frais juridiques et frais directs de réalisation — Capital Norvex.
2. Remboursement intégral de la Contribution du Partenaire.
3. Remboursement de toutes les Mensualités capitalisées non perçues dues au Partenaire.
4. Remboursement à Capital Norvex de tout montant avancé en lien avec la Reprise.
5. Tout solde résiduel appartient à Capital Norvex.

9. CLAUSE DE NON-RETRAIT — ENGAGEMENT IRRÉVOCABLE DU PARTENAIRE

9.1 Engagement ferme et irrévocable

Le Partenaire s'engage de manière **ferme, irrévocable et inconditionnelle** à maintenir sa Contribution en place pour toute la durée de l'Actif de Prêt, jusqu'au remboursement intégral par l'Emprunteur. Aucun retrait total ou partiel n'est autorisé avant l'échéance, sauf dans les cas expressément prévus à la Section 9.3.

9.2 Interdiction de cession et de nantissement

Le Partenaire ne peut céder, transférer, nantir ou grever ses droits en vertu des présentes sans le consentement écrit préalable de Capital Norvex. Toute opération non autorisée est nulle et sans effet.

9.3 Exceptions — Retrait anticipé autorisé

- Capital Norvex y consent expressément par écrit et prend les dispositions nécessaires pour remplacer intégralement la Contribution ;
- Capital Norvex décide unilatéralement de rembourser le Partenaire et de le remplacer, conformément à la Section 9.4.

9.4 Droit de remplacement de Capital Norvex

Capital Norvex se réserve le droit exclusif, en tout temps et sans justification, de remplacer le Partenaire par un autre co-investisseur ou ses propres fonds. Capital Norvex remet alors au Partenaire, en un seul versement : (i) l'intégralité de la Contribution ; (ii) toutes les Mensualités dues et non encore versées à la date du remboursement. Un préavis minimum de dix (10) jours ouvrables est fourni au Partenaire.

10. DÉCLARATIONS ET GARANTIES DES PARTIES

10.1 Déclarations du Partenaire

- Il est dûment constitué, autorisé et en règle selon les lois applicables
- Il possède la pleine capacité légale et financière pour contracter les présentes
- La Contribution provient de fonds légaux, déclarés et conformes aux exigences réglementaires
- Il n'existe aucun litige ou charge susceptible d'affecter ses droits

- Il a obtenu tous les avis juridiques et fiscaux nécessaires

10.2 Déclarations de Capital Norvex

- Elle est dûment constituée et autorisée à exercer ses activités au Québec et en Ontario
- L'Actif de Prêt a été analysé et approuvé conformément à ses politiques internes
- Le Score Norvex™ applicable a été calculé de bonne foi
- Elle versera les Mensualités au Partenaire avec ponctualité selon les termes des présentes

11. CONFIDENTIALITÉ

Chacune des parties s'engage à traiter comme strictement confidentielle toute information reçue de l'autre partie dans le cadre des présentes. Cette obligation survit à la résiliation ou à l'expiration des présentes pour une période de cinq (5) ans.

12. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Droit applicable	Lois de la province de Québec (Canada)
Compétence judiciaire	District de Montréal, Québec
Cession	Interdite sans consentement écrit préalable de Capital Norvex
Amendements	Par écrit, signés des deux parties
Divisibilité	Toute clause invalide n'affecte pas le reste de la Convention
Avis	Par écrit, incluant courriel certifié ou recommandé
Intégralité	Le présent Accord constitue l'entente complète des parties
Renonciation	Aucune tolérance ne constitue une renonciation permanente
Langue officielle	Le français est la langue officielle de la présente Convention

13. SIGNATURES

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente Convention de partenariat à mensualités à la date indiquée ci-dessous, après en avoir pris pleinement connaissance et avoir obtenu les conseils juridiques et fiscaux qu'elles ont jugé appropriés.

CAPITAL NORVEX INC. — GESTIONNAIRE EXCLUSIF

Représentant autorisé :

Titre :

Date :

Signature :

PARTENAIRE

Dénomination sociale :

Représentant autorisé :

Titre :

Date :

Signature :

ANNEXE A — DESCRIPTION DE L'ACTIF DE PRÊT

Emprunteur	_____
Type de financement	Terrain / Acquisition / Immeuble locatif
Montant de la Contribution	\$ _____ CAD
Taux d'intérêt annuel au Partenaire	_____ % par année
Mensualité au Partenaire	\$ _____ / mois
Date de premier versement	_____
Terme du prêt	_____ mois
Rang hypothécaire immobilier	1er rang — Capital Norvex Inc.
Hypothèque mobilière RDPRM	En faveur du Partenaire sur l'Actif de Prêt
Mode de paiement (défaut)	Capital Norvex → Partenaire (compte CN désigné)
Mode de paiement (exception)	Paiement direct Emprunteur → Partenaire (si autorisé par écrit)
Score Norvex™	_____ / 100
Notaire désigné	_____

Paraphé — Capital Norvex :

Paraphé — Partenaire :

*Cette convention est rédigée conformément aux lois de la province de Québec (Canada).
Confidentiel — Usage exclusif des parties signataires © 2026 Capital Norvex Inc. — capitalnorvex.ca*